

1505666-04.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Em acréscimo, salienta-se que para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505666-04.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505666-04.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2283049/2020 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 14664130 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 246/20/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2283049 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Romualdo Nunes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

LEANDRO ROMUALDO NUNES, vulgo "Cotonete", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia (págs.75/78), no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 06:20, na rua dos Pracinhas, nº 1.750, Vila Marta, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia, guardava e mantinha, visando o consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 38,8g de Erythroxylum coca L, popularmente conhecida como cocaína, acondicionada em material plástico e fracionada em 53 porções.

É da inicial que policiais civis receberam denúncia anônima de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência, local da apreensão, e realizando monitoramento constataram movimentação suspeita. Por esse motivo solicitaram mandado de busca, concedido por este juízo, e, no cumprimento, apreenderam a droga

citada, bem como R\$ 6.137,00 em notas diversas além de um aparelho celular.

O laudo pericial confirmou a existência da droga (págs. 22/24).

O réu apresentou defesa prévia (págs. 85/97) e, recebida a denúncia (págs. 7/128), foi citado (pág. 143), sobrevivendo instrução, em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa interrogatório (pág. 151 – mídia digital).

Durante a instrução foi determinada produção de prova grafotécnica nas assinaturas de págs. 104/105, com laudo às págs 166/176.

O Ministério Público, em memoriais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (págs. 139/156), bem como o perdimento do valor apreendido.

A defesa, em memoriais, postulou a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

FA's e as respectivas certidões juntadas às págs. 28/37.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/03), pelo boletim de ocorrência (págs.11/13), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 14/15), pelo laudo pericial - que evidenciou a existência de substância entorpecente (cocaína e maconha) (págs. 17/24), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa. Vejamos.

Em juízo, o réu afirmou que a droga encontrada era sua, para seu próprio uso, e que usava maconha e cocaína. Afirmou que comprou a droga no dia anterior, 20 de dezembro, consistente em 20 "pinos" de cocaína, de mesmo tamanho, e a maconha. Disse que comprou essa grande quantidade porque iria viajar no dia 24 de dezembro com sua irmã e ficaria até o dia 02 de janeiro. Não reconheceu como seus os petrechos apreendidos nos autos, e afirmou que só tomou conhecimento de sua existência na delegacia. Negou a movimentação de usuários em sua casa, sustentando serem seus amigos da escola e do trabalho. Alegou que a polícia sempre tentou lhe prender, inclusive enquanto menor, e que tinha acabado de dormir quando os policiais entraram em sua casa, após usar droga na noite anterior. E, ainda, que o policial civil Júlio lhe disse que se não informasse quem lhe fornecia droga, teria uma surpresa na delegacia, o que reputa ter sido a marreta, a faca e a balança, que disse não serem suas.

Os depoimentos das testemunhas comuns, policiais civis Fabrício e Cintra, se confirmam, no essencial, no sentido exato dos fatos imputados na denúncia. Afirmaram que não foi possível fazer vídeos ou fotos porque não tinham levado o equipamento propício, e que não havia condições de luz para imagens por celular. Além disso, relatou, não abordaram usuários pois cada um estava sozinho em seu turno. Ratificaram que encontraram a droga e petrechos que indicam a traficância - tesoura, sacos plásticos e balança de precisão - mas nada que indicasse o uso de droga, como cachimbos, canudos ou equivalente. E ambos disseram que o réu não apresentava sinais de uso de drogas.

É a síntese da prova oral.

Pois bem.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais civis, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente os réus. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

A seu turno, e certa a existência da droga, o que confessado pelo réu, o ponto controvertido reside na apuração de sua destinação, para uso próprio ou a terceiros. E as provas indicam a traficância, mormente dada a quantidade, o fracionamento e as declarações dos policiais, mas não o dinheiro apreendido, que se provou de origem lícita. No ponto, aliás, as provas vão no sentido de que o dinheiro teve origem no contrato de compra e venda do carro de modelo Passat, descrito nos autos (pgs.112/113), celebrado entre o réu e os irmãos Klayson e Cleiton (págs. 104/105). Comprovam a tese as declarações em juízo da testemunha de defesa, as alegações do réu em juízo (pág. 151 - mídia digital) e em sede policial (pág. 05), o contrato de compra e venda (págs. 104/105), o vídeo juntado pela defesa por meio de link (pág. 92) e a perícia que confirma a assinatura de Klayson e Cleiton (págs. 166/176). Não obstante, a origem lícita do numerário não inocentar o réu, mas tão somente evita o confisco do valor apreendido.

É que, como já adiantado, outros elementos apontam para a traficância, seja a expressiva quantidade, 38,8g, o fracionamento em 53 porções, como ainda os fatos descritos pelos policiais em juízo. Do depoimento dos policiais se extrai que o réu tentou se evadir quando ouviu os policiais com as porções embrulhadas em um plástico em sua boca. Não se tratava, ao que tudo indica, de tentativa de engolir as drogas, mas de escondê-las. Além disso, o réu, em juízo, alegou que aquela quantidade seria para o uso em três dias, o que não se verifica nem em sua versão, visto que considerando a quantidade que alegou ter comprado e utilizado até ali seria suficiente, assim, para mais de três dias. Por fim, os policiais também disseram que havia informes de traficância pelo acusado e, em campanhas, o terem visto comercializando droganna porta de casa. E ambos descreveram a dinâmica de forma precisa e coerente.

Assim, as alegações defensivas de que o réu seria tão somente usuário não merecem prosperar. É inimaginável o uso da quantidade em questão por uma só pessoa no tempo determinado pelo réu, e as alegações anônimas em um fórum digital (págs. 117/119) não merecem valor jurídico próprio de prova.

Assim, não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Em acréscimo, salienta-se que para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, as condutas "ter em depósito" e "guardar" configuram perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado aos réus, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais militam em desfavor do réu. Além de seus maus antecedentes, também desfavoráveis a quantidade e a natureza do entorpecente em questão (especialmente a cocaína), de especial efeito negativo a toda a sociedade. Dessa forma, em consideração ao disposto nos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e o pagamento de 600 dias-multa.

Nada a considerar na segunda fase da dosimetria (págs. 28/37).

Na terceira fase, incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343. Apesar de tecnicamente primário, o réu tem maus antecedentes e se dedicava às atividades criminosas, o que se extrai das declarações dos policiais civis (pág 151 – mídia digital) e autoriza a conclusão de que se dedica habitualmente ao tráfico.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

Considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio social, sobretudo da cocaína, na maioria dos casos fomentando a violência e a criminalidade, bem como dados os maus antecedentes, reputo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. É certo que, em liberdade, o réu voltará a cometer novos crimes, como tudo indica vez fazendo, de modo que, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar LEANDRO ROMUALDO NUNES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

Autorizo a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da lei 11.343/06.

Em cumprimento ao artigo 63-B da Lei 11.343/06, determino a devolução dos valores apreendidos, retidos os necessários e suficientes ao pagamento das custas e despesas processuais. No ponto, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III,

da Constituição Federal.

Expeça-se mandado de prisão.
P.I.C.

Franca, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA